

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1344/2532

นาย สุพจน์ สุร สิทธิ
นาย แสง สุร สิทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1387, มาตรา 1600

จ. ทำสัญญาขายที่ดินในโฉนดบางส่วนทางด้านติดถนนให้จำเลยตามสัญญาซื้อขายระบุว่า จำเลยสัญญาและรับรองจะเว้นที่ดินทางขวามือเป็นถนนกว้าง 3 เมตร ยาวจดที่ดินของจำเลยให้ จ. มีสิทธิเดินและใช้รถยนต์เข้าไปถึงที่ดินส่วนที่เหลือของจ.ได้ตลอดไป ดังนี้ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นข้อสัญญาก่อตั้งการจำยอมในทางพิพาทเมื่อจ. ตาย โจทก์ในฐานะทายาทผู้รับมรดกที่ดินส่วนที่เหลือของ จ. ย่อมมีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ไปจดทะเบียนทางพิพาทเป็นทางการจำยอมได้

โจทก์ฟ้องว่า นางจุทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางส่วนในโฉนดที่ดินเลขที่ 15387 จำนวน 50 ตารางวา ซึ่งอยู่ทางด้านติดถนนให้แก่จำเลยสัญญาซื้อขายข้อ 4 ระบุว่า ผู้ซื้อได้สัญญาและรับรองที่จะเว้นที่ดินริมทางเข้าบ้านด้านถนนทางขวามือเป็นถนนกว้าง 3 เมตร ยาวจดที่ดินของผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ขายมีสิทธิเดินและใช้รถยนต์เข้าไปถึงที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ขายได้ตลอดไป แต่จำเลยได้ปลูกเรือนคร่อมทางเดินดังกล่าว ทั้งยังเปิดหน้าต่างให้หน้าต่างเข้าไปในช่องทางเดินและได้ทำประตูเหล็กเลื่อนบนทางด้านที่ติดกับถนนและใส่กุญแจในตอนกลางคืน ซึ่งยังมีได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้

กับนางจุใจทกในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนางจุและเป็นผู้รับมรดกที่ดินส่วนที่เหลือของนางจุจึงฟ้องคดีนี้ ขอให้บังคับจำเลยรื้อประตูเหล็ก รื้อเรือนที่ล้อมทางเปลี่ยนแปลงบานหน้าต่างมิให้ล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรื้อสิ่งกีดขวางให้มีช่องทางเดินกว้าง 3 เมตร และจดทะเบียนการจำยอมต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา จำเลยให้การว่าข้อตกลงตามสัญญามิใช่ข้อตกลงในลักษณะการจำยอม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้ปฏิบัติในเรื่องการจำยอม ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอม ส่วนที่โจทก์ขอให้รื้อประตูเหล็กเลื่อน รื้อห้องนอนและสิ่งกีดขวางให้ยก โจทก์จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมเสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอสืบรับกันว่า ทางพิพาทแต่เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนางจสุรสิทธิ์ มาก่อน นางจุเป็นผู้อนุญาตให้จำเลยซึ่งเป็นบุตรเขยปลูกสร้างบ้าน และต่อมาที่ดินส่วนดังกล่าวนางจุได้ทำสัญญาขายให้จำเลยบางส่วน มีสัญญาข้อ 4 ระบุว่าจำเลยจะต้องเว้นที่ดินด้านซอยอารีสัมพันธ์ 4 ด้านขวามือของบ้านกว้าง 3 เมตร ยาวจนสุดที่ดินที่จำเลยซื้อ เพื่อให้นางจุใช้สิทธิเดินกับใช้รถยนต์เข้าไปยังที่ดินด้านในอันเป็นที่ดินส่วนที่เหลือของนางจุได้ตลอดไป มีข้อที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยจะต้องปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ดินข้อ 4 ท้ายฟ้องกับคำขอท้ายฟ้องของโจทก์หรือไม่ได้ความจากโจทก์ว่า เมื่อจำเลยซื้อที่ดินจากนางจสุรสิทธิ์แล้ว จำเลยได้สร้างบ้านล้อมทางพิพาท เปิดบานหน้าต่างเข้ามาในทางพิพาท บังเสาล้ำเข้ามาในทางพิพาท จนทางพิพาทมีความกว้างเหลือเพียง 2.85 เมตร ทำประตูเหล็กเลื่อนปิดเปิดและใช้ลวดผูกไว้ เป็นเหตุให้โจทก์เดินเข้าออกทางพิพาทไม่สะดวกและจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนเป็นภาระจำยอม เห็นว่า ห้องนอนที่จำเลยสร้างล้อมทางพิพาทและนำรถยนต์เข้าไปจอด กับได้ทำประตูเหล็กเลื่อนปิดเปิดดังกล่าว นั้น นางสาวพิมพ์พรรณ แพทย์หลักฟ้า พยานโจทก์ซึ่งเป็นน้องภรรยาโจทก์และ

เคยอยู่บ้านโจทก์เบิกความรับว่า สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้มีอยู่ตั้งแต่นางจุมมีชีวิตอยู่แล้ว พิจารณากรณีที่จำเลยได้นางสุกัญญาบุตรเลี้ยงของนางจุมเป็นภรรยาด้วยแล้ว นางจุมหวังฝากผีฝากไข้ไว้กับจำเลยและนางสุกัญญาเพื่อดูแลตามข้อนำสืบของจำเลย นางจุมจึงยินยอมให้จำเลยปลูกบ้านอยู่อาศัยขึ้นก่อน ต่อมาจึงได้ขายที่ดินส่วนนั้นให้แก่จำเลย และระบุไว้ในสัญญาซื้อขายข้อ 4 ตามเอกสารท้ายฟ้องให้จำเลยรับรองที่จะเว้นที่ดินริมทางเข้าบ้านด้านริมซอยอารีสัมพันธ์ 4 ทางขวามือของบ้านให้เป็นถนนกว้าง 3 เมตร ยาวจนสุดที่ดินที่จำเลยซื้อ เพื่อให้นางจุมมีสิทธิเดินและใช้รถยนต์เข้าไปถึงที่ดินส่วนที่เหลือของนางจุมได้ตลอดไป ครั้นเมื่อจำเลยซื้อที่ดินดังกล่าวจากนางจุมแล้ว สภาพของสิ่งปลูกสร้างที่สร้างคร่อมและล้ำเข้าไปในทางพิพาทจนทางพิพาทเหลือความกว้างเพียง 2.85 เมตร ก็คงมีอยู่ในสภาพนั้นตั้งแต่นางจุมมีชีวิตอยู่แล้ว แสดงว่านางจุมยอมใช้ทางพิพาทในสภาพเช่นนั้น โดยไม่คัดค้านตลอดมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งได้ถึงแก่กรรม และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรคแรก การจำยอมอาจได้มาโดยทางนิติกรรมทางหนึ่งด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การรับฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญากับนางจุมยอมเว้นทางพิพาทให้นางจุมมีสิทธิเดินและใช้รถยนต์เข้าไปถึงที่ดินส่วนของนางจุมได้ตลอดไป อันเป็นข้อสัญญาก่อตั้งการจำยอมในทางพิพาทเช่นนี้ เมื่อโจทก์เป็นทนายและเป็นผู้รับมรดกของนางจุม โจทก์ย่อมมีสิทธิบังคับจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ไปจดทะเบียนทางพิพาทเป็นทางการจำยอมได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำขอของโจทก์ข้อนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ